

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고액현금거래보고제도(CTR)(2)

Key Points

Q

공공기관은 CTR 보고 면제대상에 해당한다.

O, X 중에 알맞은 답을 고르시오

A

X

공공기관, 정부출연연구기관, 과학기술분야
정부출연연구기관 및 연구회 등의 공공단체를
고액 현금거래의 보고 의무면제 대상에서
제외함

학습목표 TODAY'S GOAL

- » 보고 제외 대상거래를 설명할 수 있다.
- » CTR 관련 주요 법규를 설명할 수 있다.
- » CTR 관련 주요 지적사항을 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 보고 제외 대상거래
- » CTR 관련 주요 법규
- » CTR 관련 주요 지적사항





01

보고 제외 대상 거래

CTR 보고 대상거래 – 현금처리요청 거래

 **참고** 현금처리 요청거래의 CTR 보고 제외(2014년 4월 18일 시행)

구분	변경 전	변경 후
실제현금거래	CTR 보고	CTR 보고
현금처리 요청거래	CTR 보고	<u>CTR 보고 제외</u>

- 현금처리 요청거래에 대해 대체처리가 가능함을 설명하고, 고객 앞 현금요청 거래의 목적 확인
→ 거래 목적이 불명확한 경우 거래를 거절하거나, 의심 거래(STR)로 보고하는 것이 바람직함

CTR 보고 제외 - 보고 제외 현금거래

참고 무통장 송금(입금) 시 주의할 점

무통장 송금(입금) 시 현금이 1백만 원 이하인 경우에 보고가 면제되는 것이 아니라 **거래금액이 1백만 원 이하인 경우임**

→ 현금금액이 1백만 원 이하더라도 전체 송금금액이 1백만 원 이상이라면 전체 송금 금액 중 현금은 합산 대상에 해당

예 현금 50만 원과 자기앞수표 80만 원으로 130만 원을 송금하는 경우

→ 보고 대상 합산대상에서 제외되는 것이 아님

→ 현금거래금액 50만 원은 합산 대상에 포함됨

CTR 보고 제외 - 보고 제외 현금거래



참고

보고 제외 현금거래

1. 100만 원 이하의 원화 송금(무통장 입금 포함) 금액
2. 100만 원 이하의 선불카드 거래금액
3. 100만 원 이하에 상당하는 외국통화의 매입·매각 금액
4. 금융실명법에서 정하는 공과금 등을 수납한 금액
5. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료를 지출한 금액
6. 은행지로장표에 의하여 수납한 금액
7. 수수료

CTR 보고 제외 - 보고 제외 거래자

 **참고** 고액 현금거래 보고 대상 확대(2019년 2월 - 시행령 개정)

1. 금융거래의 건전성을 향상시키기 위하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 카지노사업자 및 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 위험성이 높은 자로서 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자 (가상자산사업자)를 고액 현금거래의 보고 의무 면제 대상에서 제외함.

CTR 보고 제외 - 보고 제외 거래자

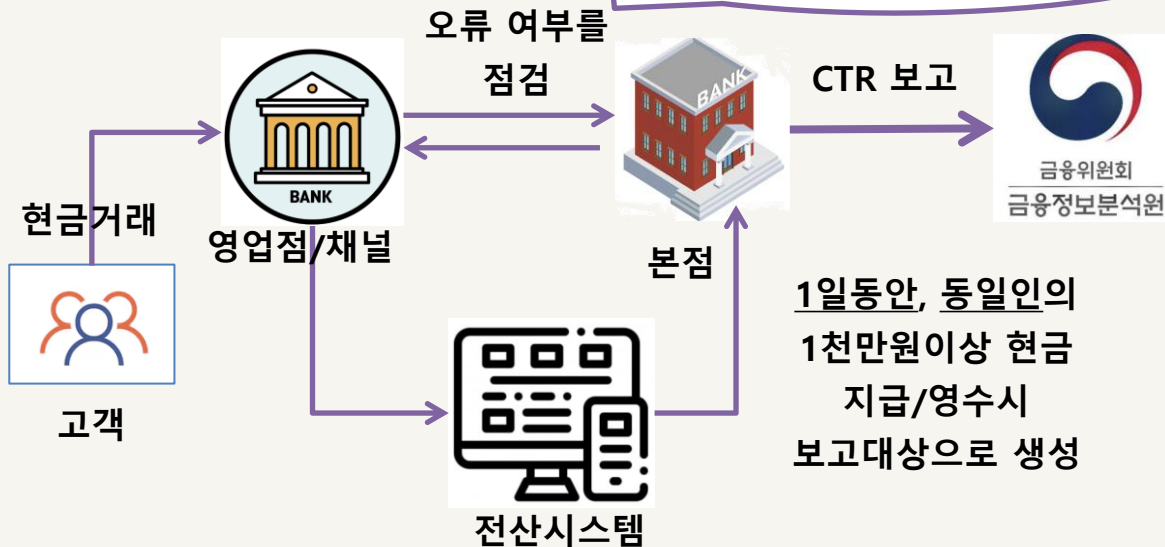
 **참고** 고액 현금거래 보고 대상 확대(2019년 2월 - 시행령 개정)

2. 공공기관, 정부출연연구기관, 과학기술분야
정부출연연구기관 및 연구회 등의 공공단체를 고액
현금거래의 보고 의무면제 대상에서 제외함(예,
정부투자기관, 정부산하기관, 정부출연연구기관 및 연구회,
지방직영기업, 지방공사, 지방공단 등)

3 보고 대상거래 및 보고 제외

CTR 보고 업무처리 절차

- 현금 아닌 거래가 있는지
- 보고제외 대상 거래가 포함되어 있는지
- 보고제외 대상기관이 포함되어 있는지



CTR - 보고방법

» 보고방법

- 각 거래 시 입력한 거래내용을 전산시스템을 통해
합산 보고하므로 각 부점은 별도 보고절차는 필요 없음

» 보안관리

- 보고 금융회사로부터 금융정보분석원에 이르는 모든
보고시스템 구간에 암호화, 전자서명 등을 통해 철저히
보안 관리됨

» 보고기한

- 금융거래 발생 후 **30일 이내**

고액현금거래 보고(CTR) 추이

금액구간별 고액현금거래보고(CTR) 건수						(단위: 건)
구 분	5천만 미만	5천만 ~1억	1억~5억	5억~50억	50억 이상	합 계
2020	20,102,992	227,034	75,920	8,053	550	20,414,549
2021	20,257,413	210,580	75,455	7,394	438	20,551,280
2022	20,200,414	229,551	85,322	7,596	401	20,523,284
2023	19,210,053	215,092	82,827	7,658	414	19,516,044
2024	20,294,323	206,863	85,587	7,377	395	20,594,545

- CTR 정보는 STR 정보와 결합하여 심사분석의 기초자료로 활용되며,
- 의심거래보고의 위험도를 평가하는 척도로 이용되고 있어, 향후에도 심사분석에 중요한 정보로 활용될 전망이다

< 출처 : 2024년 금융정보분석원 연차보고서 >



02

CTR 관련 주요 법규

CTR 회피 거래

- 금융거래의 상대방이 CTR을 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하도록 규정함
 - 이 규정은 다수일간의 1천만 원 미만의 분할거래를 합산하여 단일 거래로 판단하여 CTR로 보고해야 하는 것처럼 해석될 여지가 있음
 - 그러나 금융회사의 “고객현금거래보고에 관한 업무지침”은 이 경우 STR로 보고할 것을 요구함. 즉, CTR이 아니라 STR로 보고해야 한다는 점을 명확히 하고 있으므로 혼동하지 않아야 함

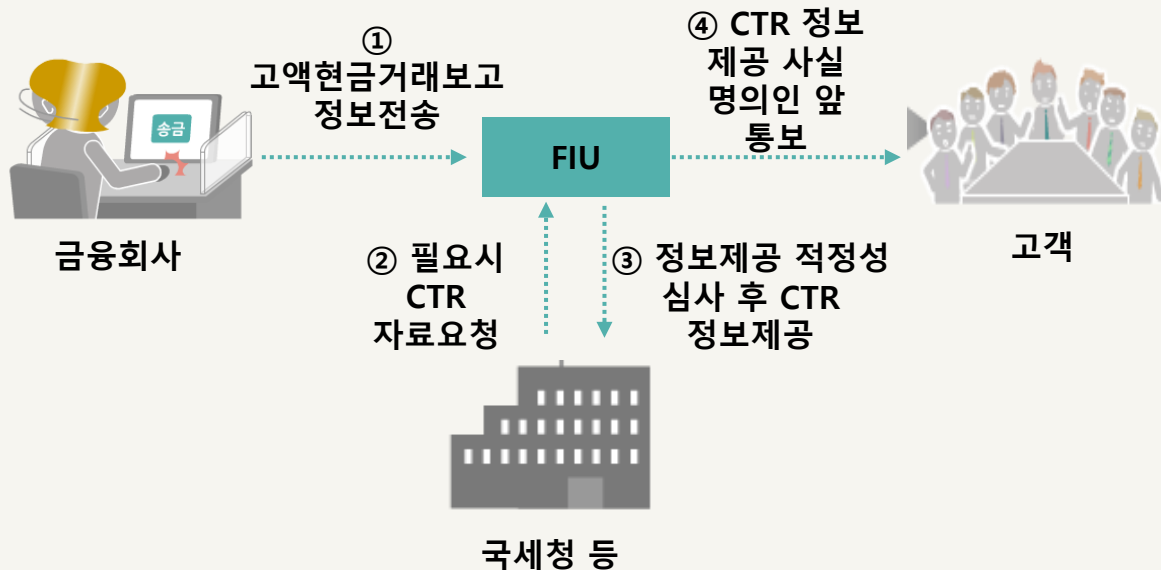
CTR 정보 공유

- 조세·관세 범죄조사 목적으로만 제공되던 FIU 정보는 자금세탁이 의심 되는 등 “수사 및 조사에 필요하다고 인정 ……하는 경우에 한하여 ……” 정보분석심의회의 심의 등 엄격한 절차를 거쳐 법이 규정한 기관(검·경, 국·관세청 등 10개 기관)에 정보를 제공가능(예를 들어, 탈세조사 및 체납징수를 위해서 제공할 수 있게 됨)

국세 및 탈루혐의 의심되거나 체납사실이 있는 경우

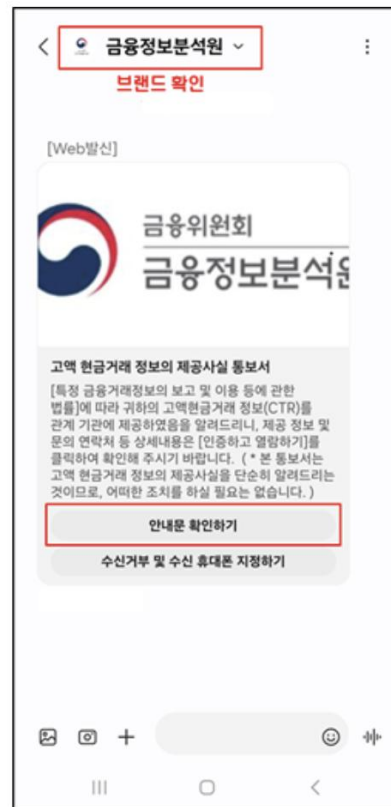
1,000만 원 이상의 고액현금거래(CTR)
정보를 국세청과 관세청 등에 제공할 수 있음

CTR 정보제공 사실 고객통보 - CTR 정보 제공 흐름도



고액현금거래정보(CTR) 제공사실 통보제도

- CTR 제공사실 통보제도는 특정금융정보법에 따라 금융정보분석원이 법집행기관의 요청에 의해 CTR을 제공한 경우, 제공한 날로부터 10일 이내에 제공한 거래정보의 주요 내용, 사용목적, 제공받은 자 및 제공일 등을 명의인에게 통보하는 제도임
- 통보방법 : 모바일 전자고지를 통한 전자적 통보, 등기우편



CTR 관련 벌칙 규정

특정금융거래보고법(제17조)

CTR 미보고
(지연보고 포함)
CTR 회피 분할거래 미보고



3천만원 이하의
과태료

금융정보분석원장은 위반행위의 정도, 위반행위의
동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 감경 또는
면제하거나 가중할 수 있음.

CTR 관련 위반 사례

제재공시 내용(2018년 1월 ~ 2022년 9월)

유형구분	빈도 (건, 중복포함)	비율
CTR지연보고 (특정건 또는 특정기간)	17	57%
CTR 미보고, 누락보고 (특정건 또는 특정기간)	10	33%
보고절차 불합리 (보고책임자 결재누락, 인지 누락 등)	2	7%
추출 요건 부정확 (예외조건 미적용 등)	1	3%
합계	30	100%



03

CTR 관련 지적사항

CTR - 주요 지적사항

- 1) 시스템 교체시 CTR 점검 소홀로 인한 CTR 지연보고 발생
X금융회사는 CTR정보를 분류하여 IT 자회사에 보냈는데, IT 자회사가 금융정보분석원에 전송하는 과정에서 차세대 시스템 오류와 맞물려 문제가 생기면서 CTR자료가 전송되지 않아 일정 기간 지연보고된 것으로 인하여 과태료 부과 대상이 됨
- 2) 자의적 보고 제외 처리
2년여간 복수의 영업점에서 CTR 보고대상 거래가 발생하였지만, 자의적으로 보고 제외로 판단하여 보고 누락이 발생하여 과태료 부과 대상이 됨

CTR - 주요 지적사항

- 3) 자동화기기 현금거래에 대한 CTR 보고 누락
자동화기기(CD/ATM), 특히 공동망 CD기를 통해 현금 입·출금하는 경우, 고액 현금거래로 보고하여야 하는데, 이를 CTR 데이터에 포함되도록 전산로직이 마련되지 않아 보고 누락이 발생함에 따른 과태료 부과
- 4) 타행자기앞수표 현금 자금거래가 제외
XX 금융회사는 CTR 보고에 대한 전산추출 로직이 잘못 구현되어, 타행 자기앞수표 현금거래 유형이 CTR 대상에서 제외되도록 시스템 설정하여 보고기한 내에 일부 거래가 CTR 누락됨

CTR - 주요 지적사항

5) 고액현금거래 보고 업무체계 불합리

보고책임자 결재건이 기한 내에 금융정보분석원에 보고될 수 있도록 추출기준의 적정성을 주기적으로 점검하고, 최종 보고파일의 적정성을 검증하는 절차를 마련하는 등 관련 시스템 및 절차를 합리적으로 개선할 필요가 있음

6) 고액현금거래 보고 업무 미흡

영업점 담당자가 실제 현금거래를 '대체거래'로 착오 처리할 가능성이 있음에도 *영업점의 현금거래 처리 누락여부를 점검할 수 있는 절차가 마련되어 있지 않아* CTR 누락 가능성이 있으므로, 영업점의 CTR 관련 점검 절차를 개선할 필요가 있음

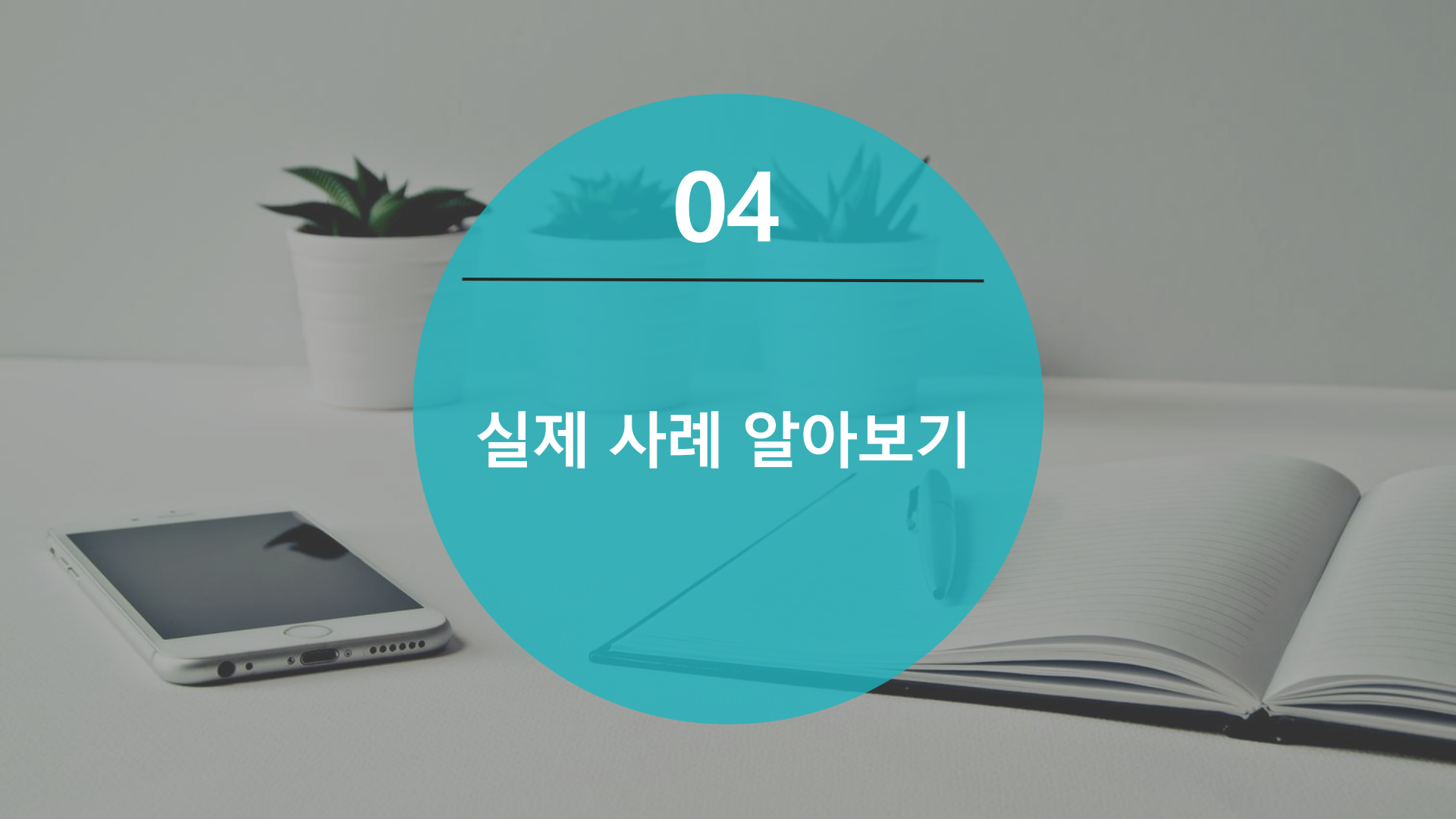
CTR - 주요 지적사항

7) CTR

새로운 상품·서비스 개발 또는 변경 시 상품·서비스 담당부서에서 자체적으로 CTR 대상거래 추출을 위한 전산개발을 수행하도록 하면서 A의 협의 및 점검절차가 마련되지 않아 전산시스템상 보고대상 추출 여부 및 추출 데이터가 적정하게 반영되지 않을 우려 * 가 있다.

8) 복권 당첨자에 대한 환급금 지급

복권 당첨자에 대한 환급금 지급대행 업무를 수행하는 과정에서 1천만 원 이상의 현금 지급거래가 발생하는 경우에는 CTR 보고 대상이라는 유권해석이 있으므로 복권금 지급 시 이에 위반되지 않도록 유의해야 함



04

실제 사례 알아보기

대기업 비자금조성 수단 – CTR 회피 분할 거래

1. 위장계열사 급여·퇴직금 가장

- A사는 비자금을 조성하기 위하여 포장재 가공업체 I사를 실질 지배하면서, 오너 일가 측 인물에게 형식상 회장 직함·임원 지위를 부여함
- 그 후, 해당 인물에게 매달 6,000만 원 급여를 지급하는 것처럼 꾸미고, 퇴직금까지 포함해 총 38억 3,500만 원 상당의 회삿돈을 빼돌림

2. '2,000만 원 미만' 현금 분할 인출(CTR 보고 금액 미만으로 분할)

- A사의 전략담당 P 사장은 그 급여 계좌에서 "수시로 2,000만 원 미만의 현금"을 인출해 I사의 사무실 금고에 보관하게 함
- 이 방식은 한 번에 큰 금액을 뽑지 않고, 여러 차례 소액 현금 인출을 반복함으로써 외형상 '급여 인출'처럼 보이게 하여, 대규모 비자금 조성을 가리는 효과를 낳았음

(출처: 서울 세관)

대기업 비자금조성 수단 – CTR 회피 분할 거래

3. 금고 보관 후 현금 전달

- 인출된 현금은 I사 사무실 금고에 보관되었다가, 일정 금액이 모일 때마다 A사의 회장에게 직접 전달된 것으로 확인됨
- 이런 식으로 사주 일가가 가져간 회삿돈은 약 38억 3,500만 원에 달한 것으로 확인됨



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 보고 제외 대상거래를 설명할 수 있다.
- ▶ CTR 관련 주요 법규를 설명할 수 있다.
- ▶ CTR 관련 주요 지적사항을 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객현금거래보고제도
(CTR)(2)